



ORDENANZA Nº 44/97 J.M.

POR LA QUE SE REGLAMENTA EL IMPUESTO DE PATENTE DE
COMERCIO, INDUSTRIAS, PROFESIONES Y OFICIOS. ESTIMACION DE
OFICIO DEL MONTO DE LOS ACTIVOS.

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
Reunida en Concejo
O R D E N A

Art.1º.- Hecho imponible: Ley 620/76. Art.2º.: Ley 135/91.-

Las personas y entidades que dentro del municipio ejercen industria, comercio o profesión, pagarán el impuesto de patente anual que se establece en esta Ley.

Art.2º.- Reglamentación

Teniendo en cuenta que el hecho imponible del presente impuesto lo constituye una actividad con fines lucrativos, no se hallan comprendidos en el mismo las entidades sin fines de lucro, las cooperativas, las oficinas de entidades gubernamentales y no gubernamentales, las asociaciones civiles de profesionales y otras asociaciones que según sus Estatutos Sociales no persigan fines de lucro, sin perjuicio del impuesto de patentes que corresponda abonar a los profesionales integrantes de dichas entidades o reparticiones.

Art.3º.- Sistema de Cálculo del impuesto. Ley 620/76. Art.3º.-

A los efectos del pago del impuesto de patente, los comerciantes, industriales, los bancos y entidades financieras, presentarán a la Municipalidad en el mes de Octubre de cada año copia del balance de su ejercicio anterior visado por la Dirección de Impuesto a la Renta (hoy dirección de recaudaciones), o por la Superintendencia de Bancos cuando se trate de bancos y de entidades financieras, o una declaración jurada si considera más adecuado este procedimiento a las características de los contribuyentes del municipio. Si no cumplieren con dichas obligaciones, la Intendencia Municipal estimará de oficio el monto del activo. Por ordenanza se establecerá la manera de determinar el activo en base a:

- a)- Los balances o declaraciones juradas de los tres ejercicios anteriores;
- b)- Si no se dispusiere de los elementos citados la consideración del activo de negocios similares, según clases de operaciones, su ubicación y el número de personal empleado, y la documentación que se crea necesario exigir;

Art.4º.- Reglamentación del Inciso "b" del Art. 3º Ley 620

Se determinará sobre base presunta el Impuesto a la Patente Municipal cuando el contribuyente no cuente con contabilidad rubricada, o si la misma no se encuentre al día como para emitir el Balance Comercial Anual, sobre el cual determinar el impuesto en cuestión. El contribuyente que solicitare la Patente Municipal





bajo las condiciones descriptas precedentemente deberá presentar ante la Dirección de Hacienda las siguientes informaciones:

Bienes Muebles: Listado de todos los bienes muebles afectados a la actividad sujeta al impuesto, con su correspondiente valorización. La autoridad de aplicación podrá realizar una verificación de los bienes descriptos cuando así lo considere, pudiendo solicitar al contribuyente copia de las facturas de compras de los mencionados bienes o en su caso este deberá presentar presupuestos de bienes similares para cotejar la correcta valuación dentro de su patrimonio de los bienes muebles sujeto a la gabela.

Bienes Inmuebles: Copia de la escrituras públicas o en su caso boletos de compraventa de los bienes inmuebles, del cual se deberá extractar el valor de los mismos para su imputación dentro del total del patrimonio del contribuyente afectado al Impuesto Municipal. La autoridad de aplicación cuando considere necesario podrá recurrir al catastro municipal para verificar la autenticidad de lo declarado por el contribuyente. En caso de existir más de un bien inmueble registrado en el catastro municipal a nombre del contribuyente se deberá verificar si los demás bienes inmuebles no declarados por el contribuyente no están afectados a la actividad sujeta al Impuesto.

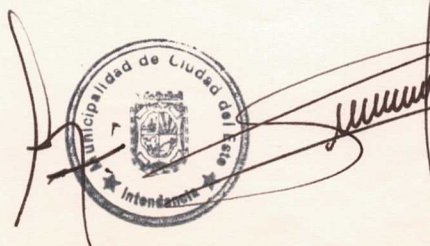
Disponibilidades: El dinero efectivo, será por declaración jurada del contribuyente. Cuando contare con cuanta corriente bancaria para sus operaciones sujetas al impuesto, deberá presentar el último extracto bancario correspondiente al cierre del ejercicio anterior al cual se está solicitando el pago del Impuesto de la Patente Municipal, o en su caso un Certificado del Banco donde opera, con el saldo al cierre del periodo antes descripto.

Bienes del Cambio: El contribuyente deberá presentar un inventario global por rubros de las mercaderías o bienes afectados al impuesto. La correspondiente presentación será en calidad de declaración jurada. Para el caso que la autoridad de aplicación lo considere necesario podrá realizar las compulsas que considere necesarias para determinar la veracidad de lo declarado por el contribuyente.

Otros Bienes: De todos los otros bienes sujetos al impuesto se deberá presentar una declaración jurada con su correspondiente valorización. La autoridad de aplicación podrá verificar por los medios que considere mas idoneo la autenticidad de los valores declarados por el contribuyente.

Los Bienes muebles e inmuebles sujetos a la actividad comercial deberán ser valuados neto de amortizaciones.

Pequeño Contribuyente: El Departamento de Hacienda (autoridad de aplicación), se reserva el derecho de exigir toda documentación que considere necesaria para la determinación del Impuesto a la Patente Municipal. Para el caso que el contribuyente no pueda cumplir con la documentación solicitada, por las características del contribuyente (pequeño contribuyente), reconocido como sufragador del Impuesto Unico previsto en la Ley 125, se le





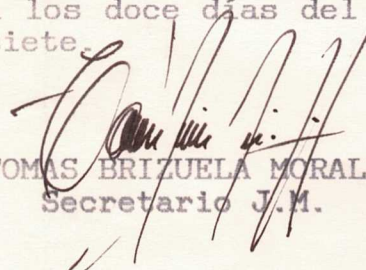


aplicará un tributo presunto cuyo monto en Guaraníes será conforme a la Primera Escala establecida en el Artículo 3º de la Ley 135/91 tributaria Municipal (Tributo Básico G.13.800, límite inferior G.1.000.000, y Límite Superior G.3.000.000). Se considera pequeño contribuyente a aquel que por declaración jurada presente un capital de Gs.1.000.000 un millón de guaraníes a G.6.000.000 seis millones de guaraníes y cuya actividad no esté realizada en el microcentro de la ciudad. Como pequeño contribuyente serán definidos especialmente los almacenes y despensas de barrios, talleres mecánicos, pequeños negocios de boutique, casas de fotocopias, pequeñas librerías, peluquerías, bazares familiares, hamburgueserías, heladerías de producción limitada o casera, y otros similares del ramo que fuese.

Art.5º.- La Intendencia podrá reglamentar la presente ordenanza.

Art.6º.- Comunicar a la Intendencia Municipal para su homologación y publicación, cumplido archivar.

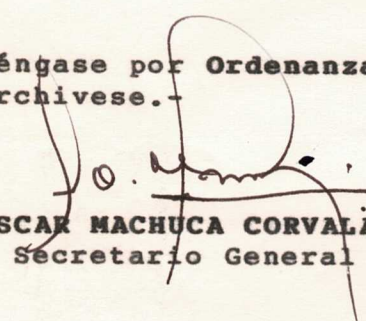
Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos noventa y siete.


TOMAS BRIZUELA MORALES
Secretario J.M.




Abog. y PRESIDENTE PERALTA M.
Presidente J.M.

Ciudad del Este, 26 de Mayo de 1.997.-
Téngase por Ordenanza, dése al Registro Municipal y cumplido archívese.-


OSCAR MACHUCA CORVALÁN
Secretario General




JUAN CARLOS BARRETO MIRANDA
Intendente Municipal